МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 07 дугаар сарын 04 № 03/21 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ДОКТОР
Б.ОЧИРХУЯГ ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС)-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр хяналт шалгалт зохион байгуулсан.

Хяналт шалгалтыг тус Шинжлэх ухааны сургуулийн 12 багш, ажилтантай ганцаарчилсан ярилцлага хийж, 149 багш, ажилтнаас санал асуулга авч, удирдлага, холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар зохион байгуулав.

Хяналт шалгалтаар хөдөлмөрлөх эрхийн ноцтой зөрчил тогтоогдоогүй боловч цаашид хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний Зөвлөмж хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хяналт шалгалтын явцад Шинжлэх ухааны сургуулийн 149 багш, ажилтнаас Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах хуулийн хэрэгжилтийг шалгахад санал, асуулгад 85 хувь нь хөдөлмөрийн аятай нөхцөлд ажилладаг, 15 хувь нь “ажлын өрөө маш хүйтэн, маш олуулаа жижиг өрөөнд байдаг”, “ажиллах орчны стандарт шаардлага хангаагүй” гэж хариулжээ. Шинжлэх ухааны сургуулийн захиргааны зүгээс сүүлийн жилүүдэд багш, ажилтны ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулахад анхаарч байгаа боловч цаашид санал, асуулгад дурдсан асуудлыг шийдвэрлэх, багш, ажилтны ажиллах аятай нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, багш нарын амралтын өрөөтэй болгох зэрэг үе шаттай арга хэмжээ авч ажиллах;

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох түүнээс урьдчилан сэргийлэх, гомдол гаргах, шийдвэрлэх талаар, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3, 11.4 дэх хэсэгт мөн ажил олгогчийн үүргийн талаар тус тус хуульчилсан. МУИС-ийн захирлын 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/31 дүгээр тушаалын хавсралтаар шинэчлэн батлагдсан хөдөлмөрийн дотоод журамд дүн шинжилгээ хийхэд холбогдох хуульд заасан ажил олгогч, ажилтны эрх, үүргийг болон гомдол гаргах зохицуулалтыг тусгажээ. Хяналт шалгалтын явцад Шинжлэх ухааны сургуулийн багш, ажилтнаас “хэрэв та ажлын байранд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртвөл гомдол гаргах боломжтой

150070086

эсэх" талаар санал, асуулга авахад 77 хувь "тийм" гэж хариулж, 23 хувь нь "үгүй" гэж хариулахдаа "хандсан ч нэмэргүй", "ямар байгууллагад хандахаа мэдэхгүй" гэсэн байна. Мөн санал, асуулга, ганцаарчилсан ярилцлагын явцад багш, ажилтнууд МУИС-ийн удирдлагаас гаргах шийдвэр үндэслэлгүй, шудрага бус, мэдээлэл ил тод бус зэрэг асуудлыг дурдсан байна. Иймд МУИС-ийн удирдлага болон Шинжлэх ухааны сургуулийн удирдлага, Ёс зүйн зөвлөл нь аливаа шийдвэр гаргахдаа багш, ажилтны саналыг авах, хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулсан дүрэм, журмыг шинэчилсэн болон нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан талаар шийдвэрийг нээлттэй ил тод таниулах арга хэмжээ авч ажиллах нь зүйтэй байна.

Шинжлэх ухааны сургуулийн удирдлага, багш, ажилтнуудаас ажлын байрны дарамт үзүүлж байсан эсэхийг тодруулахад "үгүй" гэж 82 хувь, "тийм" гэж 18 хувь нь хариулахдаа "хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, "элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах, заналхийлдэг", "ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлдэг" гэжээ. Мөн Шинжлэх ухааны сургуулийн багш, ажилтнуудаас "ажлын байранд таныг болон бусдыг хүсээгүй байхад хэн нэгэн бэлгийн дарамт үзүүлж байсан эсэх" талаар тодруулахад 89 хувь нь "үгүй" гэсэн бөгөөд 11 хувь "тийм" гэж хариулахдаа "бэлгийн агуулгатай асуулт тавих, хошигнол, онигоо ярих" асуудал байдаг гэсэн байна. Мөн "Ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын тухай сургалт орж байсан уу" гэсэн асуулгад 14 хувь нь "тийм" гэж, 86 хувь нь "үгүй" гэжээ. Үүнээс үзэхэд Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан сургалтыг зохион байгуулаагүй бөгөөд мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5.1 дэх заалтад "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах" гэсэн хуулийн хэрэгжилтийг хангаагүй байна.

Иймд удирдах албан тушаалтнуудад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт үе шаттай зохион байгуулах, багш, ажилтнуудыг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах сургалтад хамруулах;

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт "Ажилтан болон ажил олгогч аливаа байгууллага, албан тушаалтнаас зөвшөөрөл авахгүйгээр эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо төлөөлөн хамгаалах байгууллага байгуулах, чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх, үйл ажиллагаагаа явуулах, дүрмээ батлах, төлөөлөгчөө сонгох эрхтэй", ажил олгогч мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалтад "ажилтны эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулах, ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, уг зорилгоор санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх"-ийг хориглохоор хуульчилсан. Мөн Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Иргэд хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах зорилгоор аливаа зөвшөөрөл авалгүй, гагцхүү өөрсдийн сайн дурын үндсэн дээр ямар нэг ялгаваргүйгээр үйлдвэрчний эвлэлд чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй" гэж заасан. МУИС-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 29-ний 10 дугаар, 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 01 дугаар "Хамтын гэрээ" байгуулах талаар албан шаардлагыг тус сургуулийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Танд хүргүүлсэн байх тул Хөдөлмөрийн тухай болон Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулиар олгосон ажилтны эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хангах

хүрээнд МУИС-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах нь зүйтэй байна.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ